

Соглашение о неразглашении персональных данных

Настоящее Соглашение о неразглашении персональных данных составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «Кьюлаб Фёст» и его аффилированных лиц (далее – Оператор).

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Соглашение о неразглашении персональных данных (далее – Соглашение) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта <https://qlabfirst.ru> (далее – Сайт). Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящим Соглашением и указанными в нем условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов. Начиная использовать сервисы Сайта, в том числе осуществляя регистрацию на Сайте, Пользователь подтверждает, что:
 - 1.2.1. В полном объеме ознакомился с текстом настоящего Соглашения;
 - 1.2.2. Выражает свое полное и безусловное согласие с условиями, изложенными в настоящем Соглашении, без каких-либо оговорок и изъятий;
 - 1.2.3. Даёт Оператору своё согласие на обработку персональных данных в редакции, изложенной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
- 1.2. В рамках настоящего Соглашения под персональными данными Пользователя понимаются:
 - 1.3.1. Персональные данные, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации (создании учетной записи) или в процессе использования сервисов Сайта, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
 - 1.3.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
- 1.3. Настоящее Соглашение применяется только к Сайту <https://qlabfirst.ru>. Сайт <https://qlabfirst.ru> не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте <https://qlabfirst.ru>.

2. Основные понятия, используемые в Соглашении.

- 2.1. **Оператор** – Общество с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фёст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д), обеспечивающее функционирование сервиса «Your Job» и обладающее исключительными правами на Сайт.
- 2.2. **Сайт** – совокупность электронных страниц, объединенных между собой и опубликованных при помощи программно-аппаратных средств в глобальной компьютерной сети Интернет, доступных по уникальному электронному адресу – доменному имени и содержащих графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также любую иную информацию о заказчике, его товарах и/или услугах, расположенных на домене <https://qlabfirst.ru>.
- 2.3. **Пользователь** – любой посетитель веб-сайта <https://qlabfirst.ru>, в том числе зарегистрированный на Сайте.
- 2.4. **Пользовательское соглашение** – соглашение, заключённое между Оператором и Пользователем любым предусмотренным законодательством способом.
- 2.5. **Правила пользования сервисом** – размещённый по адресу <https://qlabfirst.ru/...> документ, регламентирующий порядок функционирования сервиса «Your Job».
- 2.6. **Сервис «Your Job»** - разработанный ООО «Кьюлаб Фёст» комплекс услуг, предоставляемый с использованием Сайта Пользователям и Заказчикам. Цель использования сервиса «Your Job» – обеспечение установления контактов и заключения сделок между Заказчиками и Пользователями, обеспечение осуществления расчётов и обмена учётными документами между Заказчиками, Оператором и Пользователями.
- 2.7. **Заказчик** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие Договор с Оператором любым способом, предусмотренным п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (заявку на заключение Договора Заказчик имеет возможность направить с использованием Сайта), с целью привлечения Пользователей для выполнения работ, оказания услуг.

2.8. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта <https://qlabfirst.ru>. Оператор может в том числе обрабатывать следующие персональные данные Пользователя, полученные при его регистрации на Сайте (в том числе при заполнении пользователем специализированных форм на Сайте и отправке информации через них Оператору):

- Фамилия, имя, отчество;
- Адрес электронной почты;
- Номера телефонов;
- Год, месяц, дата и место рождения;
- Пол;
- Фотографии и скан-образы, в том числе фотографии и скан-образы документов Пользователя;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- Идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе;
- Реквизиты банковского счёта;
- Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания;
- Информация о видах деятельности, выполняемых Пользователем.

Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных электронных данных о посетителях (электронные данные (HTTP-заголовки, IP-адрес, файлы cookie, веб-маяки/пиксельные теги, данные об идентификаторе браузера, информация об аппаратном и программном обеспечении)) с помощью сервисов интернет-статистики.

Сайт не собирает целенаправленно чувствительные Персональные данные (такие как расовое происхождение, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные).

- 2.9. **Автоматизированная обработка персональных данных** – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
- 2.10. **Блокирование персональных данных** – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
- 2.11. **Информационная система персональных данных** — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
- 2.12. **Обезличивание персональных данных** — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.
- 2.13. **Обработка персональных данных** – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- 2.14. **Предоставление персональных данных** – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц, в том числе другим пользователям Сайта.
- 2.15. **Распространение персональных данных** – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
- 2.16. **Трансграничная передача персональных данных** – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
- 2.17. **Уничтожение персональных данных** – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор обработки персональных данных.

- 3.1. Для обеспечения использования Сайта персональные данные Пользователей собирает, обрабатывает и использует Общество с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фэст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д), созданное по законодательству Российской Федерации.

4. Правовая основа и цели обработки персональных данных.

- 4.1. Сайт не вправе обрабатывать персональные данные без достаточных на то правовых оснований и при отсутствии согласия пользователя Сайта на обработку персональных данных.
- 4.2. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для исполнения соглашений и договоров с Пользователем (включая обеспечение работы Сайта), за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
- 4.3. Персональные данные Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях:
- 4.3.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для получения доступа к сервисам Сайта;
- 4.3.2. Создания учётной записи и личного кабинета Пользователя на Сайте, предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта;
- 4.3.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя;
- 4.3.4. Предоставление Заказчику сведений о Пользователе с целью выбора исполнителя для заключения с ним договора;
- 4.3.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем;
- 4.3.6. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
- 4.3.7. Повышения удобства использования Сайта, качества Сайта и его содержания (контента);
- 4.3.8. Защиты прав Пользователя и прав Оператора;
- 4.3.9. Сбора, обработки и представления статистических данных и проведения иных исследований.

5. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи третьим лицам.

- 5.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей на серверах, расположенных в Российской Федерации, в том числе с использованием облачных сервисов.
- 5.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации становится общедоступной.
- 5.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
- 5.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия;
- 5.3.2. Передача необходима для использования Пользователем функционала Сервиса «Your Job» либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем;
- 5.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
- 5.3.4. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящим Соглашением применительно к полученной им персональной информации.
- 5.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 5.5. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.
- 5.6. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц и незаконных форм обработки.

- 5.7. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.
- 5.8. Персональные данные преимущественно обрабатываются автоматически без доступа к ним кого-либо из сотрудников Оператора или третьих лиц. В случае если такой доступ понадобится, то он может быть предоставлен только тем сотрудникам Оператора, которые нуждаются в этом для выполнения своих задач.
- 5.9. Оператор также может передавать Персональную информацию третьим лицам для достижения целей, указанных в разделе 4 настоящего Соглашения. К таким третьим лицам могут относиться:
 - 5.9.1 Третьи лица, в отношении которых произведена уступка прав или обязанностей и которым переданы исключительные права на Сайт;
 - 5.9.2 Третьи лицам, в случае если Пользователи выразили согласие на передачу персональных данных либо передача персональных данных требуется для предоставления возможности или выполнения определенного соглашения или договора, заключенного с Пользователями, в том числе в рамках использования Сайта и Сервиса «Your Job»;
 - 5.9.3 Заказчики, в рамках пользования Сервиса «Your Job»;
 - 5.9.4 Правоохранительные органы, иные органы государственной власти или органы местного самоуправления, суды, в отношении которых Оператор обязан предоставлять информацию в соответствии с применимым законодательством по соответствующему запросу;
 - 5.9.5 Любое третье лицо в целях обеспечения правовой защиты Сайта или третьих лиц при нарушении Пользователем Соглашения Пользователя, Правил пользования сайтом или настоящего Соглашения.
- 5.10. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно в личном кабинете на Сайте.
- 5.11. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, удалив свой профиль на Сайте.
- 5.12. При регистрации на Сайте Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение № 2 к Соглашению) в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Пользователь в любое время может потребовать прекращения передачи персональных данных, удалив Личный кабинет на Сайте.

6. Заключительные положения.

- 6.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, направив письменное обращение по адресу места нахождения Оператора.
- 6.2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения. Оператор имеет право вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в применимом законодательстве, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в работе Сайта и Сервиса «Your Job».
- 6.3. Актуальная версия Соглашения в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу <https://qlabfirst.ru...>

Согласие на обработку персональных данных.

1. Я (Пользователь) даю свое согласие на обработку ООО «Кьюлаб Фёст» (ОГРН 1207700333323; ИНН 9706008544; адрес местонахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9, этаж 8, помещение I, комната 1, офис А9Д) (далее – Оператор) предоставленных мной (а также полученных от любых третьих лиц) своих персональных данных:
 - фамилию, имя, отчество;
 - дату и место рождения;
 - пол;
 - паспортные данные: серия и номер паспорта, наименование выдавшего документ органа, код подразделения, дата выдачи;
 - данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
 - адрес места регистрации и проживания;
 - номера контактных телефонов (мобильного телефона, зарегистрированного на имя Пользователя);
 - адрес электронной почты Пользователя;
 - сведений, необходимых для совершения платежей в пользу Пользователя (реквизиты банковского счёта Пользователя);
 - информация о видах деятельности, выполняемых Пользователем;
 - информация об истории пользования Сайтом: количество, стоимость, продолжительность действия заявок, в создании и выполнении которых принимал участие Пользователь;
 - фотоизображения Пользователя.

Оператор автоматически получает некоторые виды информации, получаемой в процессе взаимодействия пользователей с сайтом. Речь идет о технологиях и сервисах, таких как веб-протоколы, куки (cookies), веб-отметки, а также приложения и инструменты указанной третьей стороны.

2. Согласие на обработку персональных данных дается мной для целей заключения и исполнения Соглашения Пользователя с Оператором (<https://qlabfirst.ru>, далее – Договор).
3. Обработка моих персональных данных осуществляется Оператором в объеме, который необходим для достижения указанных в разделе 4 Соглашения целей следующими возможными способами: сбор, запись (в том числе на электронные носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными Пользователя с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Обработка осуществляется как с помощью средств автоматизации, так и без использования таких средств.
4. Я вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем удаления своего профиля на Сайте.
5. Я соглашаюсь и подтверждаю, что в случае рассмотрения Оператором вопросов уступки прав по заключенным со мной договорам согласие на передачу персональных данных и данных о Договоре третьим лицам – потенциальным цессионариям для решения ими вопроса о заключении с Оператором договора цессии – считается предоставленным мной Оператору и таким третьим лицам. В случае уступки прав по Договору Оператор вправе не направлять мне уведомления об этом. Настоящим я соглашаюсь не получать каких-либо уведомлений о совершенной Оператором уступке в соответствии с настоящим пунктом.
6. Передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, договором с участием Пользователя или с его согласия.

Приложение № 2 к Соглашению

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Я, субъект персональных данных (далее – Пользователь), осуществляющий регистрацию на сайте <https://qlabfirst.ru> (далее – Сайт), руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляет о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных оператором – Обществом с ограниченной ответственностью «Кьюлаб Фёст» с целью заключения сделок и исполнения сделок между мной и зарегистрированными на Сайте Заказчиками в следующем порядке:

Категория персональных данных	Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)	Условия и запреты
Общие	фамилия	Да	
	имя	Да	
	отчество	Да	
	год рождения	Да	
	месяц рождения	Да	
	дата рождения	Да	
	место рождения	Да	
	адрес	Да	
	семейное положение	Нет	
	образование	Да	
	электронный адрес	Да	
	телефон	Да	
	пол	Да	
	профессия	Да	
	реквизиты банковского счета	Да	
ИНН	ИНН	Да	
Специальные	национальность	Нет	
	религия	Нет	
	состояние здоровья	Нет	
Биометрические	сведения о судимости	Нет	
	ДНК	Нет	
	цветное цифровое фотографическое изображение лица	Да	

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс	Действия с персональными данными
Сайт в сети «Интернет», расположенный на хостинге домена https://qlabfirst.ru	Передача (распространение, предоставление, доступ)

Настоящее согласие дано на срок существования личного кабинета Пользователя на Сайте.